



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

מבחן הסמכה - חלק ראשון - מטלת כתיבה – חורף 2022

ענה על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניך.

שאלה מס' 1:

חברת "עצמון בע"מ" היא חברה לשיווק ציוד רפואי המגלגלת בשנים האחרונות סכומי עתק. בשבוע שעבר נפגשת עם מנכ"לית החברה, גב' בלום, לצורך בחינת עבודה משותפת. הנ"ל אמרה כי החברה אינה מרוצה מעורכי הדין הנוכחיים שלהם, והדירקטוריון שוקל להחליף את משרד עורכי הדין שעזמו עובדת החברה כיום.

כך אמרה המנכ"לית: "כמו שבטח קראת בעיתונים, רשות המיסים חוקרת אותנו בחשד לעבירות מס. הם טוענים שהעלמנו מיסים, הלבנו הון, זייפנו ספרים... מה לא? אמנם ההכנסות שלנו עלו בשנתיים וחצי האחרונות בצורה מדהימה, אבל זה רק כי ידענו לנצל את המצב ולהרחיב את נתח השוק שלנו. קיבלנו לאחרונה זימון לשימוע לפני כתב אישום, וכולנו בטוחים שאחרי השימוע החקירה תיסגר בלי כלום. הם יבינו שכל החשדות הם טעות ואין שום דבר. בכל אופן, אחרי הפרסומים זאב שועלי, שהיה ספק ציוד שלנו והפסקנו לעבוד איתו בספטמבר האחרון, תבע אותנו תביעה של 700 אלף שקל בטענה מגוחכת שביצוע העבירות גרם לו הפסד כספי. כמו שאמרתי, ברור שלא ביצענו עבירות. חוץ מזה, לא נראה שנגרם לו נזק. זכותנו להפסיק לעבוד עם ספק שהעבודה מולו לא מתאימה לנו יותר".

בלום ציינה שאין באפשרות החברה לנהל את שני ההליכים במקביל "כי מעבר להכול זה יפרק אותנו בבורסה. זה כמובן משהו שלא שמעת ממני ואוי ואבוי אם מישוהו ישמע שזה משהו שאנחנו חוששים ממנו. חסיון עורך דין לקוח, כן?"

בלום הוסיפה שהחברה צריכה להקפיד את התביעה עד סיום ההליך הפלילי: "זה בטח ייגרם אחרי השימוע, אבל גם אם חלילה יוגש כתב אישום, נרצה שהתביעה תוקפא עד הכרעה בהליך הפלילי. אנחנו לא נוכל להתגונן כראוי בשני ההליכים יחד. זה לא רק המוניטין מול בעלי המניות, החוקרים אסרו עלינו לדבר עם המחלקה החשבונאית וגם עורך הדין הותיק שלנו אמר שאסור לנו לדבר עם העובדים שם על נושא החקירה כדי שלא יגידו ששיבשנו חקירה. לא ברור לנו מה היה לו דחוף לתבוע. זה כולה כסף, לא יקרה לו שום דבר אם הוא ימתין עם התביעה. בטח לא משהו רציני. ביני לביןך, יש לי חשד שהוא תובע עכשיו כדי לנצל את החולשה הזמנית שלנו כדי שנמחר להתפשר איתו".

בלום רמזה שההתנהלות שלך בתיק תשפיע על החלטת החברה אם לשכור את שירותיך כעורך/ת דין באופן קבוע.

יש לנסח בקשה מתאימה לבית המשפט. בכתיבת הבקשה יש להתבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני.

יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של הבקשה, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את הבקשה בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018:

1. מטרת תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים האזרחיים בבית המשפט, ליצור ודאות דיונית, למנוע שרירותיות ולהגשים את העקרונות החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, כדי להגיע לחקר האמת, ולהשיג תוצאה נכונה ופתרון צודק של הסכסוך.

5. בית המשפט יאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי; לעניין זה, "אינטרס ציבורי" – נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי.

176(א). בית המשפט רשאי לתת בכל עת הוראות לכל עניין שבסדרי הדין וכן לתקן כל פגם או טעות בכל הליך לרבות בעניין שהוכרע לפי תקנה 33(ד) אם ראה לנכון צורך בכך לשם הגשמת מטרת תקנות אלה.



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

רע"א 777-03 נגר נ' בנאי: "אכן, ככלל הליך פלילי אינו מצדיק כשלעצמו עיכוב של הליך אזרחי המתנהל במקביל. ברם לכל כלל יש חריגים וכך גם בענייננו. כלל זה נסוג כשניצבת מולו זכות של בעל דין אשר עלולה להפגע".

ת"א (י-ם) 56-7-21 פז נ' גז: "אף שבאופן כללי יש לשאוף לנהל במהירות הליכים משפטיים, יש לעשות זאת תוך הישמרות מפגיעה בזכויות המתדיינים. לא ניתן לחייב בעלת דין לפעול בידיים קשורות ומנגד, קיימת חשיבות לאפשר לרשות להשלים את בדיקתה ללא חשש לשיבוש הליכי חקירה. לפיכך אני מורה על עיכוב ההליך במובן זה שהמבקשת תגיש כתב הגנה 60 ימים לאחר סגירת התיק, בין אם לא יוגש כתב אישום ובין אם יתנהל הליך פלילי שיסתיים כך או אחרת. המבקשת תגיש הודעה מעדכנת לגבי הליכי החקירה לבית המשפט בתוך 6 חודשים."



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

שאלה מספר 2:

את/ה מייצג/ת את גב' ירדנה עופר בתביעה שהגישה נגד עורך דינה הקודם, ירקון דמאר (ת"א (אשדוד) 654-11-22). סמוך להגשת התביעה (30.11.2022) הגיש עו"ד דמאר בקשה לאיסור פרסום. בהתאם להחלטה מאותו היום, יש להגיב לבקשה עד תאריך 29.12.2022. להלן גוף הבקשה:

בקשה לאיסור פרסום

בית המשפט הנכבד מתבקש לפעול לפי סמכותו בסעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט ולהורות על איסור פרסום התביעה וכל פרט הקשור בה. ואלה טעמי הבקשה:

1. המבקש הוא עורך דין אשר ייצג את המשיבה בהליכי גירושים מבעלה השלישי. עקב חוסר הסכמה באשר לניהול ההליכים הודיע המבקש למשיבה כי הוא חדל מייצוגה. המשיבה לא שילמה את שכרו של המבקש בגין העבודה הרבה והמאומצת שביצע עבורה עד אותה העת. בשל התנהלות המשיבה שהביאה להפסקת הייצוג והסירוב לפרוע את החוב, פרסם המבקש בקבוצת עורכי דין העוסקים בדיני המשפחה אזהרה לחבריו מפני ייצוג המשיבה, ואם בכל זאת ייצגו אותה, אזי רק בתשלום מראש. בגין פרסום מוגן ולגיטימי זה תבעה המשיבה את המבקש בתביעת לשון הרע בטענה כביכול שהפרסום הקשה עליה למצוא ייצוג חדש, וכתוצאה מכך הורע מצבה בהליך הגירושים ונגרם לה נזק כספי.
2. המבקש מצא עצמו קורבן למסע נקמה משפטי משום שעמד על זכויותיו. כתב התביעה מבזה את המבקש, מכפיש את שמו ונועד לפגוע בפרנסתו ובמוניטין שצבר בשנים ארוכות של עבודה מסורה למען לקוחותיו כנקמה על אזהרה לגיטימית, חיונית וקולגיאלית. המבקש חושש כי משלח ידו והמוניטין שצבר ייפגעו קשות מהפרסום הכרוך בניהול ההליך, פגיעה שלא תירפא גם כשהתביעה תידחה בסופו של דבר, כפי שבדאי יקרה. ניהול ההליך אף עלול לפגוע בפרטיות המבקש, כיוון שההליך ידון בהיקפי שכרו. בכך תשיג המשיבה את רצונה לנקום.
3. בסעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט נקבע שבית המשפט מוסמך להורות על סטייה מעקרון פומביות הדיון לשם מניעת פגיעה בפרטיות של בעל דין ולשם הגנה על ביטחונו; ולהורות על ניהול ההליך תחת איסור פרסום. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש.

גב' עופר מתנגדת לבקשה. היא מעוניינת לדבר בחופשיות על התביעה, ולכל הפחות עם מינימום הגבלות.

יש לנסח תגובה לבקשה. בכתובת התגובה יש להתבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. במקרה שיש לתמוך את התגובה במסמכים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

מתוך חוק יסוד: השפיטה

3. בית משפט ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט הורה אחרת לפי חוק.



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

מתוך חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984

68(א). בית משפט ידון בפומבי.

70(ד). בית משפט רשאי לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית המשפט, במידה שהוא רואה צורך בכך לשם הגנה על בטחונו של בעל דין, עד או אדם אחר ששמו הוזכר בדיון או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד מהם, לשם מניעת פגיעה בפרטיות של אדם בשל חשיפת מידע רפואי עליו או לשם מניעת פגיעה בפרטיותו של אדם עם מוגבלות שכלית או של אדם עם מוגבלות נפשית, כהגדרתם בחוק הליכי חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות, של אחד מהם.

רע"א 234-21 פ"ו נ' ד"ב: אף כי ברירת המחדל היא שדיונים בבית המשפט מתקיימים בדלתיים פתוחות ומפורסמים לציבור לאור עקרון פומביות הדיון, החוק מאפשר חריגים לכך. כך לדוגמא כשיש פגיעה בפרטיות בעל דין בשל חשיפת מידע רפואי עליו, פגיעה אשר עשויה להצדיק איסור פרסום. אולם על האיסור להיות מידתי לאור חשיבות פומביות הדיון לעומת היקף הפגיעה – מידתיות זו תוצאתה בענייננו שיש לאסור פרסום פרטים מזהים של הצדדים ואת פרטי המחלה בלבד ולא את פרטי ההליך באופן גורף. היקף האיסור – יצומצם או יורחב, ייבחן שנית בפסק הדין ובשים לב לתוצאתו.

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי הינה לשימוש פנימי ואינה מוצגת לבודק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!